

통 보 사 항

1. 제 목 : 사회복지시설 종사자 범죄 및 성범죄경력 조회에 관한 사항

2. 관련기관 : CC◎◎◇◇원

3. 내 용 : 「사회복지사업법」 제35조의2(종사자) 제2항에 따르면 동법 제7조(사회복지위원회) 제3항 제7호의 사회복지사업 또는 그 직무와 관련하여 「아동복지법」 제71조, 「보조금 관리에 관한 법률」 제40조부터 제42조까지 또는 「형법」 제28장·제40장(제360조는 제외한다)의 죄를 범하거나 이 법을 위반하여 '100만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람', '형의 집행유예를 선고받고 그 형이 확정된 후 7년이 지나지 아니한 사람', '징역형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 7년이 지나지 아니한 사람'은 사회복지시설의 종사자가 될 수 없다고 규정하고 있습니다.

또한, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조의 성폭력범죄(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항 제1호는 제외한다) 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호의 아동·청소년대상 성범죄를 저지른 사람으로서 형 또는 치료감호를 선고받고 확정된 후 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 유예·면제된 날부터 10년이 지나지 아니한 사람은 사회복지법인 또는 사회복지시설의 종사자가 될 수 없다. 라고 정하고 있습니다.

따라서 CC◎◎◇◇원에서는 신규 종사자를 임용하기 위해서는 임용일 이전에 관할 경찰관서에 임용대상자의 범죄경력 및 성범죄경력을 조회하여 그 결과를 확인한 후 임용하여야 합니다.

그런데 2019년 신규 임용자에 대한 범죄경력 및 성범죄경력 조회 실태 확인 결과, 2019.01.01.~2019.04.30.까지 11명의 신규 종사자에 대해서 범죄경력 및 성범죄경력 결과를 임용 후 확인 하는 등 종사자 결격사유 조회 업무를 소홀히 하였습니다.

4. 관계기관 의견

CC○○◇◇원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 신규 종사자에 대한 범죄경력 및 성범죄경력 조회 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ CC○○◇◇원장은

- 신규 종사자를 임용할 경우 임용일 이전에 범죄경력 및 성범죄경력에 대한 조회를 실시한 후 신규종사자를 임용할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)